POL-DO-2025-054 | APÓLICE FICTÍCIA D&O;

Condições particulares, gerais, extensões e exclusões | Ramo 09E - Directors and Officers Liability

DOCUMENTO SINTÉTICO PARA ENSAIOS OCR/RAG - SEM VALIDADE CONTRATUAL

1. IDENTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PARTICULARES

Número da apólice	POL-DO-2025-054
Seguradora	Escudo Gestores Seguros S.A. (fictícia)
Tomador / estipulante	Construtora Pontal Engenharia S.A.
Perfil do risco	Construção Civil e Engenharia
Ramo	09E - D&O; Directors and Officers Liability
Vigência	01/05/2025 a 30/04/2026 (12 meses)
Modalidade	À base de reclamações (Claims Made), com notificação durante a vigência ou reporte aplicável
Âmbito territorial	Brasil
Foro contratual	Comarca de Recife/PE

2. CONDIÇÕES FINANCEIRAS

LMR por reclamação	R$ 65.000.000,00
LMR agregado anual	R$ 65.000.000,00
Retenção Side A	R$ 0,00
Retenção Side B	R$ 950.000,00
Retenção Side C	Não aplicável; cobertura inactiva
Prémio anual de referência	R$ 780.000,00
Data retroactiva	01/01/2015
Período complementar	60 dias, nos termos contratados
Período suplementar	24 meses, mediante contratação expressa

CAPÍTULO I - COBERTURAS PRINCIPAIS

1.1 - Side A, responsabilidade directa. Indemnização das perdas patrimoniais pessoais de administradores, directores estatutários e membros dos órgãos de administração e fiscalização decorrentes de reclamações por actos de gestão alegadamente ilícitos, quando a sociedade não possa ou não esteja legalmente habilitada a indemnizá-los. A cobertura Side A não está sujeita a retenção.

1.2 - Side B, reembolso corporativo. Reembolso ao tomador das despesas de defesa e indemnizações cobertas que este tenha validamente suportado em benefício de pessoas seguradas. Aplica-se a retenção Side B constante das condições financeiras a cada reclamação, ressalvadas regras de reclamações relacionadas.

1.3 - Side C, responsabilidade da entidade. Cobertura NÃO CONTRATADA. A responsabilidade directa da pessoa colectiva por valores mobiliários exige endosso expresso e avaliação de subscrição. A mera existência de reclamação

contra a sociedade não constitui automaticamente sinistro Side C.

1.4 - Pessoas seguradas. Consideram-se seguradas as pessoas singulares que tenham exercido, exerçam ou venham a exercer formalmente funções de administração ou direcção das entidades incluídas, nos termos das declarações contratuais. A cobertura não converte a entidade tomadora em pessoa segurada para Side A.

1.5 - Acto de gestão e perda. Acto de gestão é erro, omissão, declaração incorrecta, violação alegada de dever fiduciário ou de supervisão cometida na qualidade de dirigente. Perda inclui indemnizações cobertas, acordos autorizados e despesas de defesa admissíveis, excluindo sanções ou restituições legalmente inasseguráveis.

CAPÍTULO II - SUBLIMITES E EXTENSÕES

Gestão de crise e reputação	R$ 5.000.000,00
Custos de defesa e honorários	R$ 23.000.000,00
Investigações regulatórias e internas	R$ 11.000.000,00
Cônjuges, herdeiros e legatários	R$ 3.000.000,00
Defesa em investigações de licitações e governança	R$ 9.500.000,00

2.1 - Sublimites não adicionais. Os sublimites são parte do LMR agregado, não são acumuláveis entre si para aumentar o limite do contrato e podem ser consumidos por despesas e pagamentos em reclamações relacionadas.

2.2 - Custos de defesa. Abrangem honorários razoáveis de advogados, peritos e custas processuais para contestação de reclamação potencialmente coberta. O consentimento prévio da seguradora é exigido, salvo despesas emergenciais necessárias, justificadas e notificadas em até cinco dias úteis.

2.3 - Gestão de crise. Inclui consultoria de comunicação, assessoria reputacional e preparação de comunicação pública em consequência directa de reclamação ou investigação formal coberta. Publicidade ordinária e campanhas promocionais não constituem despesa elegível.

2.4 - Investigações regulatórias e internas. Cobrem a defesa individual de dirigentes notificados formalmente por tribunais de contas e órgãos de fiscalização contratual em procedimentos relacionados com actos de gestão potencialmente cobertos. Investigações internas exigem independência e ligação demonstrável a reclamação coberta, excluídas auditorias rotineiras.

2.5 - Cônjuges, herdeiros e legatários. A extensão protege o património desses beneficiários exclusivamente quando reclamado por responsabilidade derivada de acto de gestão de administrador segurado. Não cobre condutas próprias nem amplia o limite máximo.

2.6 - Extensão específica ao risco. Defesa de administradores por alegadas falhas de fiscalização de processos de contratação, integridade de fornecedores e governação de obras públicas. O respectivo sublimite é R$ 9.500.000,00, dentro do LMR agregado.

CAPÍTULO III - EXCLUSÕES EXPRESSAS

3.1 - Dolo, fraude e vantagem indevida. Excluem-se perdas directamente resultantes de actos dolosos, fraude, corrupção ou obtenção intencional de vantagem indevida, quando a conduta individual do segurado seja comprovada por decisão judicial definitiva transitada em julgado. A imputação não é automática aos demais administradores. Até essa decisão, podem ser adiantados custos de defesa, sujeitos a restituição se legal e contratualmente aplicável.

3.2 - Danos ambientais e poluição. Excluem-se despesas directas de remediação, descontaminação, recuperação ecológica e indemnizações por poluição ou dano ambiental. Extensões específicas de mera defesa pessoal prevalecem apenas na medida expressamente contratada.

3.3 - Actos anteriores à retroactividade. Excluem-se reclamações baseadas exclusivamente em actos anteriores a 01/01/2015 e factos ou circunstâncias conhecidas antes do início da vigência e não declaradas, observadas as condições de continuidade de cobertura.

3.4 - Segurado contra segurado. Excluem-se reclamações promovidas por uma pessoa segurada contra outra ou pela entidade contra administrador coberto, excepto acções derivadas independentes, reclamações laborais previstas e acções de liquidatários ou administradores judiciais sem conluio.

3.5 - Exclusão operacional específica. Defeitos construtivos, atrasos de entrega, execução de garantias contratuais e custos de reconstrução não são indemnizáveis ao abrigo de D&O.

3.6 - Multas e obrigações não seguráveis. Ficam excluídas multas criminais, sanções pecuniárias inasseguráveis, tributos, devolução de proveitos indevidos e obrigações de restituição de valores a que o beneficiário não tenha direito.

CAPÍTULO IV - REGULAÇÃO, REPORTE E DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - Reclamação e notificação. A pessoa segurada ou tomador deverá comunicar reclamações escritas, processos judiciais e investigações formais durante a vigência ou prazo de reporte aplicável, especificando interessados, factos, datas e documentos disponíveis. Circunstâncias comunicadas validamente serão reguladas conforme as regras de vinculação da apólice.

4.2 - Reclamações relacionadas. Reclamações que derivem da mesma conduta ou de factos causalmente relacionados serão consideradas uma única reclamação, imputada à primeira comunicação válida, sujeita a um único limite por reclamação e ao agregado disponível.

4.3 - Alocação entre matérias cobertas e excluídas. Se uma reclamação envolver partes ou pedidos cobertos e não cobertos, os custos e acordos serão alocados de modo razoável, com base na exposição jurídica respectiva e em documentação verificável.

4.4 - Separabilidade e prioridade. Factos imputáveis a um administrador não serão automaticamente atribuídos aos demais. Em situação de insuficiência do limite, os pagamentos de perdas Side A não reembolsáveis pela sociedade têm prioridade sobre reembolsos Side B, até ao limite disponível.

4.5 - Alteração de controlo. Fusão, incorporação, aquisição de controlo ou alteração material de actividade devem ser comunicadas. Salvo endosso, a cobertura após alteração de controlo restringe-se a actos anteriores à transacção, na medida prevista na apólice.

4.6 - Defesa e acordos. O segurado não deverá reconhecer responsabilidade ou celebrar acordo sem consentimento prévio razoável da seguradora. A seguradora poderá adiantar despesas de defesa e participar na estratégia de defesa dentro das condições contratuais.

4.7 - Limite e renovação. O agregado é único na vigência de 12 meses. A renovação não é automática e depende das condições e aceitação de novo período contratual. O período complementar não cobre actos novos após a cessação.

Aviso: documento inteiramente sintético destinado à validação de OCR, indexação RAG, análise de cláusulas e extracção de dados. Seguradora, tomador, contrato e valores são fictícios. Não constitui oferta nem contrato de seguro válido.